

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1679/2530

ธนาคารมหานคร จำกัด
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
นายวิวิธ ปันนิม
นายกิติรัตน์ สวัสดิ์ภักดี
นายวิวิธ ปันนิม ผู้คัดค้าน

โจทก์
ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน
จำเลย
ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้คัดค้านฎีกา มีทางชนะคดีอย่างแน่นอน โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ผู้ร้องได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 85 แผ่นที่ 3)

กรณีเป็นชั้นขอให้เพิกถอนการโอนทรัพย์

สืบเนื่องจากผู้ร้องยื่นคำร้องว่า จำเลยได้โอนที่ดินโฉนดเลขที่ 198 และ 246
ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนองจังหวัดระนอง ให้แก่ผู้คัดค้าน ซึ่งเป็นการกระทำ
ในระหว่างระยะเวลา 3 เดือน และ 3 ปี ก่อนมีการขอให้ล้มละลาย โดยผู้คัดค้านรู้อยู่
แล้วว่าจำเลยเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และน่าจะเชื่อว่าจะไม่มีการชำระราคากันจริง
เป็นการกระทำโดยไม่สุจริตและไม่มีความชอบแทน ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการโอน
ดังกล่าว ฯลฯ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 198 และ 246 ตำบลเขานินเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองระหว่าง จำเลย ผู้ขาย กับ ผู้คัดค้าน ผู้ซื้อ นั้นเสีย โดยให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายกลับคืนสู่ฐานะเดิม หากไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ ก็ให้ผู้คัดค้านชดเชยราคาที่ดินเป็นเงิน 570,000 บาทแก่ผู้ร้องพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการโอนเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 83,82)

ผู้คัดค้านขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 64)

แต่ไม่ปรากฏคำสั่งของศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

พิเคราะห์แล้วอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์-ประชา บุญวนิช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ